DOI:10.16834/j.cnki.issn1009-5292.2011.15.005

论重庆地票设计中的制度性风险

梁小青

（荆楚理工学院鄂中地域经济研究所，湖北 荆门 448000）

摘要：同任何制度创新一样，重庆地票制度设计也存在一些制度性风险，影响着地票交易有序展开及市场积极效应的放大。本文着眼地票制度设计中的四个环节，分别阐述各自存在的制度性风险。复垦环节四类风险重叠，验收环节裁判员和运动员界限不清，交易环节为利益合谋提供了制度空间，落地环节政策风险最为密集。

关键词：地票制度设计；四个环节；制度性风险

重庆地票的意义在于，通过对农村宅基地及农村集体建设用地进行复垦形成指标，进入土地交易所进行交易，把“以工促农、以城带乡”的原则性思路具体化为实践中的政策措施。其制度设计不仅借助于市场机制，为解决远郊农村与城镇之间建设用地的潜在供需关系找到了一条市场途径，有利于打破城镇发展普遍遭遇的土地资源瓶颈制约问题；更为称道的是，它还绕开农村宅基地不能用于非农建设的法律问题，有利于解决农村中广泛存在的宅基地空置等低效率使用问题，具有较强的现实意义。

重庆地票制度由四个环节构成。笔者认为：复垦是前提，验收是基础，交易是途径，落地是目的。整个制度设计逻辑严谨，目标明确，措施得力，但同任何制度创新一样，该制度设计也存在一些制度性风险，影响着地票交易有序展开及市场积极效应的放大，值得研究与思考。

一、复垦环节四类风险重叠

（一）前置条件较高

《暂行办法》第三章第二十一条规定，凡农民家庭申请农村宅基地及其附属设施用地复垦，必须拥有其他稳定住所、稳定生活来源的证明。显然，对现阶段大多数农民而言，“稳定住所与稳定生活来源”的前置条件太高。在房价高涨的大背景下，即便是一些白领，稳定住所也是一个可望不可及的梦，何谈农民工。在日益严峻的经济环境及就业压力下，宅基地的保障作用显得尤为突出，其价值和意义也决不是复垦获得的一次性收入所能比拟。笔者认为，这样的前置条件合情合理，但面太窄。有必要思考的是，在农民申请复垦自家宅基地的过程中，到底有多少属自觉自愿!?

（二）土地复垦手续繁杂

按照《重庆农村土地交易所管理暂行办法》（渝府发[2008]127，以下简称《暂行办法》）第三章第二十三条规定，拥有土地所有权的农村集体经济组织、农民家庭或拥有土地使用权的自然人是农村土地复垦责任主体。《暂行办法》第三章第十九条规定，复垦之前的法定程序是：市国土资源行政主管部门依据土地相关规划编制城乡建设用地挂钩专项规划，确定挂钩的规模和布局，报经市政府批准实施。然后土地权利人向区县国土资源行政主管部门提出土地复垦立项申请，经批准后复垦所立项的土地。如此繁杂的审批手续与高昂的时间成本，必然影响土地权利人的复垦积极性。

（三）为村干部寻租提供制度空间

《暂行办法》第三章第二十一条对申请农村宅基地及其附属设施用地复垦的，有如下三种规定：1，农民家庭申请的，必须提供所在农村集体经济组织同意复垦的书面材料。2，凡法人或其他组织申请的，必须提交土地所在农村集体经济组织同意复垦的书面材料。3，农村集体经济组织申请的，必须经本集体经济组织三分之二以上成员或者三分之二以上成员代表同意的书面材料。显然，该规定是为了充分考虑农民及集体经济组织利益。但是，在具体操作中，暂且不论在大量农村劳动力外出打工的现实情况下，三分之二以上成员或者三分之二以上成员代表出具意见的可操作性，仅就必须提供“所在农村集体经济组织同意复垦的书面材料”一项要求，其现实后果很可能为村干部提供了制度上的寻租空间。不管你是否承认，在现行体制下，个别强势村干部的意见就是农村集体经济组织的意见。

（四）农民实惠有限

地票本身价值与产生该地票的农民拥有的土地价值并不相同。地票源于宅基地复垦，从地票在土地交易所的成交价中扣减土地复垦成本就是地票净收益。重庆的操作思路是，地票的转让成交价，首先支付复垦成本，然后比照征地标准对建设用地上的房屋进行补偿，最后是对宅基地复垦的农民新购住房予以补贴，如果还有结余，就由区县政府建立耕地保护基金。因此，无论是从政策设计上，还是现实生活中，一小块宅基地复垦所带来的收益并不可能对农民生活质量产生实质性变化。

二、验收环节角色模糊，裁判员和运动员界限不清

（一）作为“运动员”的土地整理公司源自“裁判员”背景

目前重庆每亩土地复垦成本在4万元到5万元左右。[1]显然，土地复垦是一个需要组织、资金投入、技术保障的系统工程，并非单个农户家庭所能独立完成。从目前的情况看，作为运动员的复垦主体——土地整理公司，多由区县政府组建，这类公司负责登记并实施本行政区域内年度土地开发整理复垦计划，承办土地开发整理复垦项目的论证、申报、测绘、施工发包、质量监督和项目库建设、档案管理等一系列工作。

（二）组织验收及核发指标的“裁判员”客串复垦工作的“运动员”身份

《暂行办法》对验收的规定（第三章第十九条）是：复垦完毕后，复垦方向区县国土资源行政主管部门提出复垦质量验收申请，区县国土资源行政主管部门按规定组织验收合格后，按照重庆市土地复垦有关规定，向市国土资源行政主管部门申请确认并核发城乡建设用地挂钩指标凭证。显然，在这个规定中，行政部门既是复垦成本的支付者，又是复垦指标的受益者，更是复垦验收的审批者。

在验收复垦数量和质量环节上，制度设计为行政部门全盘负责复垦验收并最终确认的“包打开下”的传统做法。由于复垦耕地的未来利用与地方政府没有直接关系，地方政府有充分理由在验收时“睁一只眼闭一只眼”，只考虑指标问题，而不会太在意复垦土地的质量问题：如果复垦质量不达

中国知网 https://www.cnki.net

标，指标任务的完成又有时间限制，作为验收主体的行政部门完全有可能与同样源自行政部门的土地整理公司形成“合谋”，既保证指标的如期完成，又节约双方成本。而把无法保障质量和数量的复垦耕地留给继任者，把损害未来使用这些复垦耕地的农民切身利益带来的问题留给继任者。

三、交易环节为利益合谋提供了制度空间

（一）同一指标的不同打包方式产生不同交易价格，滋生不公平

以2008年12月重庆农村土地交易所拍卖的2宗地票为例。含300亩建设用地指标的08001号地票，成交总价2560万元，成交单价每亩8.53万元。含800亩建设用地指标的08002号地票，其成交总价6420万元，成交单价每亩8.02万元。假设某农户复垦面积1亩，验收通过后该指标转变为1亩城镇建设用地指标，即该指标持有人就获得了1亩城镇建设用地指标。由于交易所以“打包”后的地票为交易对象，则同样1亩地被不同方式“打包”，就必然产生不同交易价格，如果被打包到08001号地票，其最终成交价格为8.53万元，如果被打包到08002号地票，则其最终成交价格降为8.02万元，二者出现0.51万元的交易价差。显然，这一交易差价既非耕地复垦质量不同，亦非城镇建设用地所在区位不同，仅仅是因为不同的打包方式所致，显见其制度设计滋生着交易不公平。

（二）制度设计为强势交易方的价格操纵提供了可能

由于同一指标的不同打包方式必然产生不同的交易价格，从而影响地票利益链条各环节主体的切身利益，因此，在将指标先打包再进行交易的制度设计中，指标的具体打包方式自然演化为各利益方“寻租”的对象。在实践中，不排除“戴帽打包”的极端情况发生：交易所通过精心设计打包方式为某一竞购人“量身定制”一张专门地票，如同干部提拔中的“戴帽”一样，不仅使该地票在交易中只有少数几位甚至一位“被戴帽”竞购人，而且使该“被戴帽”竞购人有机会按基准价格成交。

（三）指标“打包”方式制约地票市场发育

由于在具体交易中，需求方不可能决定某张地票所包含的指标数量，因此，需求方所竞购地票中包含的指标数量很可能与其实际需要指标数量不一致，导致地票供需错位。比如，如果“打包”后的地票指标过大，就很有可能把那些用地面积不大、建设项目相对较小的地票需求方排斥在市场交易外，事实上，这类需求往往是市场需求的真正主体。重庆地票诞生之初的几笔交易中，重庆市政府土地储备中心购买了约一半的地票，而用地大户——房地产企业购买地票则只占成交总量的五分之一。[2]显然，买卖双方以政府主体为多数，真正的市场主体则参与较少。

四、落地环节一步一坎，政策风险最为密集

（一）地票持有人无法对地票落地进行理性预期

地票落地的程序是：地票持有人首先要在符合城市规划和土地利用规划的范围内，寻找尚未被国家征收、又符合其市场开发需求的相应耕地作为自身建设项目用地，向当地政府提出征转用申请。如果该地块征转申请符合规定，又有市场需求，政府就根据相关法律法规，动用征地权，把所选耕地征转为城镇建设用地，先组织征收农民集体土地，后纳入土地储备范围，再依据供地计划，分批次组织招拍挂公开出让，并以“价高者得”的原则实现指标落地。这一制度设计使地票持有人对所持地票的落地时间、具体落地位置、地块规划用途等要素都无法理性预期。

（二）地票落地与传统“招拍挂”并存

地票与传统“招拍挂”并存的制度设计，使地票指标所代表的等额增量城镇建设用地的“落地权”并不真正属于地票持有人，持有地票只是获得国有建设用地的指标，地票能否真正落地仍然系于政府意志。《暂行办法》并没有赋予地票持有人在同等条件下获得国有城镇土地使用权出让时的优先权，而只赋予了地票持有者人对意向地块的选择权。在招拍挂中，地票持有人只能与其他竞购者同等竞争，如果出价不能超过其竞争对手，则地票持有人“对意向地块的选择权”就会演变成竞争对手的“嫁衣裳”。可见，获得地票只单纯意味着获得了增加等量城镇建设用地指标的某种“资格”。

（三）地票落地不成，持有人风险自担

如果地票持有人在指标落地时竞标失败，其先前获得地票的初衷不仅变得毫无意义，还会独自承担由此带来的风险：政府从拍卖价中只扣除地票价格并返还地票持有人。即只返还本金，相关利息损失则作为地票持有人的投资风险，由地票持有人单独承担。

（四）地票落地成功，不能冲抵的地票成本必然冲高房价

如果地票持有人拍到意向地块使用权，则不仅指标落地成功，而且可以用地票冲抵新增建设用地有偿使用费和耕地开垦费。但是，紧接着就有二个问题接踵而至。如果用来冲抵新增建设用地有偿使用费和耕地开垦费的地票以基准交易价格核算，就从根本上否定了地票交易市场。如果以地票最终成交价核算，则难免 出现哄抬交易价格、产生“天价”地票的问题，并由此发生价格转移，推高房价。以前述08001号地票和08002号地票为例说明。08001号地票成交价为每亩8.53万元，08002号地票成交价每亩8.25万元。目前重庆主城六区的新增建设用地土地有偿使用费和耕地开垦费标准是每亩约7.33万元。[1]因而，08001号地票持有人在冲抵后仍有每亩1.2万元（8.53万元/亩－7.33万元/亩）的成本支出，08002号地票持有人也有每亩0.92万元（8.02万元/亩－7.33万元/亩）的成本支出 。显然，这些无法冲抵的成本支出必然会被地票持有人打入房地产开发成本。可见，这种制度设计有推动房价上涨的嫌疑。其实，成都“地票”交易于2010年12月被叫停的一个重要原因，就是房地产开发商大量参与，交易火爆，溢价率达385.93%。[2]

（五）建设用地指标的“双轨制”

重庆目前有二种渠道获得建设用地指标：一是每年国家下达的100 km^2 建设用地计划；二是从农村土地交易所通过购买地票获得，面积约为国家计划指标的10%。尽管以上指标使用有相关规定：国家下达的建设用地指标，用于国家重点项目用地、工业用地和公益性建设用地；国家城乡建设用地增减挂钩的增量指标，用于满足各区县县域经济发展；地票指标则用于主城区经营性用地，主要是房地产开发，但由此带来的问题仍然十分突出。国家计划指标免费获得，地票指标却需要花钱由市场购买获得，于是，问题就凸显了：同样的指标却泾渭分明，花钱不花钱就看各自的“神通”了。

参考文献：

[1]刘云山，黄忠. 重庆地票交易制度创新面临的几个问题[J]. 决策导刊，2010，(8)：31－33.

[2]《财经》记者. 重庆“地票”继续试 [EB/OL]. http://news.163.com/11/0223/20/6TJS8GCN0001124J.html，2011－02－23.

作者简介：

梁小青，硕士，荆楚理工学院鄂中地域经济研究所所长，副教授；研究方向：区域经济与政府政策。

中国知网 https://www.cnki.net